

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	15
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	20
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	21
2.5 Medições não contábeis	22
2.6 Eventos subsequentes as DFs	27
2.7 Destinação de resultados	28
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	31
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	32
2.10 Planos de negócios	33
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	36
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	37
5.2 Descrição dos controles internos	46
5.3 Programa de integridade	55
5.4 Alterações significativas	60
5.5 Outras informações relevantes	61

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

As informações financeiras contidas nos itens 2.1 a 2.11 devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram elaboradas de acordo com as *International Financial Reporting Standards* (“IFRS”), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (“IASB”), e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

A análise dos Diretores da Companhia esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A Diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos Diretores da Companhia, ora apresentadas, traduzem a sua visão e percepção sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia, bem como visam a fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as demonstrações financeiras da Companhia com os respectivos exercícios sociais, e os principais fatores que explicam tais alterações entre os exercícios sociais.

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas desta seção 2 em geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha nas demonstrações financeiras da Companhia ao longo de um período. A Análise Horizontal compara índices ou itens de uma mesma rubrica, enquanto a Análise Vertical representa o percentual da rubrica em relação à receita operacional líquida, ativo/passivo total, patrimônio líquido ou à conta devidamente indicada.

a. comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia é uma distribuidora de energia elétrica, cuja área de concessão engloba todo o Estado do Maranhão, pertencente ao Grupo Equatorial Energia (“Grupo Equatorial”).

A administração da Companhia entende que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais suficientes para desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazo. Por meio de uma análise dos números do ativo circulante e do passivo circulante,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

é possível verificar que a Companhia tem liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir suas obrigações.

A administração da Companhia não tem como garantir que tal situação permanecerá inalterada, mas caso entenda necessário captar recursos para financiar seus investimentos e possíveis aquisições, acredita que a Companhia terá capacidade para contratá-los. Abaixo estão apresentadas as informações sobre a estrutura financeira e patrimonial da Companhia referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022:

Em R\$ Mil	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
	2023	2022
Patrimônio Líquido	3.756.466	3.450.251
Dívida Bruta(a)	3.148.290	2.450.509
Dívida Líquida(b)	2.574.113	1.597.653
Ativo Circulante	2.567.345	2.636.138
Passivo Circulante	1.789.774	1.885.048
Passivo Não Circulante	3.804.173	3.077.560
Índice de liquidez corrente(c)	1,43	1,40
Índice de endividamento geral(d)	1,49	1,44

(a) A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS, e não possui significado padrão. A Dívida Bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não circulante).

(b) Dívida Líquida não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS. A Dívida Líquida é calculada pela Dívida Bruta deduzida dos saldos de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras (incluindo investimentos de curto prazo e títulos de valores mobiliários) e outros ajustes, conforme demonstrados no 2.5 deste Formulário de Referência.

(c) Índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.

(d) Índice de endividamento geral corresponde à divisão da soma do passivo circulante e o passivo não circulante pelo patrimônio líquido.

b. comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

O setor de energia elétrica requer uso intensivo de capital. A Companhia realiza frequentemente captações por meio do mercado financeiro e de capitais para financiar suas estratégias de crescimento e a condução de suas operações, o que explica a estrutura de capital da Companhia ser composta substancialmente por capital de terceiros.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentou a seguinte composição de capital: (i) 41% de capital próprio (ou seja, patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido) e (ii) 59% de capital de terceiros (ou seja, a soma do passivo circulante com o passivo não circulante dividido pelo

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

total do passivo e patrimônio líquido). Já em 31 de dezembro de 2023, a estrutura de capital da Companhia era composta por, aproximadamente, 40% de capital próprio (Patrimônio líquido) e 60% de capital de terceiros (Passivo total).

Em R\$ mil	2023	2022
Capital próprio		
Patrimônio líquido	3.756.466	3.450.251
Capital de terceiros		
Passivo circulante	1.789.774	1.885.048
Passivo não circulante	3.804.173	3.077.560
Total do Passivo circulante + não circulante	5.593.947	4.962.608
Total do Passivo e patrimônio líquido	9.350.413	8.412.859

Os Diretores da Companhia entendem que ela possui estrutura de capital adequada ao cumprimento de suas obrigações de curto e médio prazo e à condução de suas operações.

A Companhia administra seu capital de modo a maximizar o retorno de seus investidores, por meio da otimização do nível de endividamento e do patrimônio, buscando uma estrutura de capital eficiente e mantendo índices de endividamento e cobertura de dívida em níveis que venham a otimizar o retorno de capital aos seus investidores e garanta a liquidez da Companhia.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os Diretores da Companhia destacam que, em 31 de dezembro de 2023, considerando o seu perfil de longo prazo do endividamento, bem como a trajetória de seus resultados, a Companhia entende que tem capacidade de honrar seus compromissos financeiros de curto e longo prazo com recursos provenientes da sua geração operacional de caixa, empréstimos e financiamentos e aporte de recursos pelos acionistas. Os contratos financeiros da Companhia possuem cláusulas restritivas (covenants) utilizados como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia e, quando aplicável, de sua Controladora Equatorial Energia S.A., pelos credores envolvidos em contratos de financiamentos. Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos covenants financeiros estabelecidos em seus contratos.

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresentava R\$ 363 milhões de dívida bruta no passivo circulante (cálculo considerando Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Credores Financeiros). Considerando-se a posição de R\$ 968 milhões em disponibilidades (considerando caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras do ativo circulante) no encerramento do referido período, os Diretores acreditam que a Companhia tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à consecução do objeto social da Companhia e a serem pagos nos próximos anos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Adicionalmente, a Companhia contrata empresa de Rating para avaliação da sua capacidade financeira, o que auxilia no processo de captação de recursos junto a terceiros pela Companhia.

Abaixo, demonstramos a evolução do rating da Companhia em escala local, de acordo com a FitchRatings e com a *Standard And Poors*:

2022	2023
AAA	AAA

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia utilizou como fonte de financiamento o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (“BNDES”) e mercado de capitais, via emissão de debêntures, que possuem prazos de pagamento compatíveis com o tempo de retorno do projeto de investimento. A Companhia também possui financiamentos contratados com instituições financeiras, com o objetivo de financiar suas atividades, como Caixa Econômica Federal, Scotiabank e emissões de debêntures.

Por estar situada no Nordeste brasileiro e ter 90% do território coberto pela Amazônia Legal, além dos tradicionais órgãos de fomento, acima mencionados, a Companhia tem possibilidade de captação de linhas de créditos específicas para o desenvolvimento do Nordeste (FNE, FDNE, etc.), bem como para desenvolvimento do Norte (FDA).

Visando sempre a obter as menores taxas do mercado, caso haja projetos de investimento que não sejam elegíveis para financiamentos pelos referidos órgãos, a Companhia poderá recorrer ao mercado de capitais (debêntures), agências multilaterais de fomento ou demais fontes do mercado bancário.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Atualmente, a Companhia possui limites substanciais de crédito aprovados em instituições financeiras, além de acesso ao mercado de capitais. Os Diretores da Companhia entendem que caso seja necessária a cobertura de deficiências de liquidez para financiamento de capital de giro ou investimentos em ativos não circulantes, é possível a utilização destas linhas disponíveis em bancos comerciais, mercado de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

capitais e/ou o acesso a financiamentos de linhas oficiais, de acordo com prazo, custo e necessidade de garantias que possam vir a estar disponíveis.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

Em 31 de dezembro de 2022, a Dívida Bruta da Companhia era de R\$ 2.450,5 milhões, dos quais 14% (R\$ 342,9 milhões) em moeda estrangeira. A Dívida Líquida da Companhia nessa data atingiu R\$ 1.597,6 milhões. Do valor total da Dívida Bruta acima, 11% (R\$ 271,6 milhões) está classificado no passivo circulante e 89% (R\$ 2.178,8 milhões) está classificado no passivo não circulante.

Já em 31 de dezembro de 2023, a Dívida Bruta da Companhia era de R\$ 3.148,2 milhões, dos quais 23% (R\$ 709 milhões) em moeda estrangeira. A Dívida Líquida da Companhia nessa data atinge R\$ 2.574 milhões. Do valor total da Dívida Bruta acima, 11,5% (R\$ 363 milhões) está classificado no passivo circulante e 88,5% (R\$ 2.786 milhões) está classificado no passivo não circulante.

A tabela abaixo descreve a evolução da dívida total em aberto da Companhia em 2022 e 2023:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
Empréstimos e Financiamentos (R\$ mil)	2023	2022
Circulante	357.889	109.680
Moeda Estrangeira	163.355	1.865
Moeda Nacional	194.544	107.815
Não Circulante	2.194.867	1.879.903
Moeda Estrangeira	545.531	341.058
Moeda Nacional	1.649.336	1.538.845
Total de empréstimos e financiamentos	2.552.756	1.989.583
Debêntures (R\$ mil)		
Circulante	4.628	161.969
Não Circulante	590.896	298.957
Total de debêntures	595.524	460.926
Total geral	3.148.280	2.450.509

i. contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A Diretoria da Companhia destaca abaixo o saldo de todos os empréstimos, financiamentos e debêntures contratadas pela Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

			2023		
			Principal e encargos		
			Circulante	Não circulante	Total
Moeda estrangeira					
Citibank¹	CDI + 1,29%	N/A	3.437	387.304	390.741
Scotiabank¹	CDI + 1,65%	N/A	159.918	158.227	318.145
Total moeda estrangeira			163.355	545.531	708.886
Moeda nacional					
IBM	CDI - 0,17%	Aval/Fiança	20.042	16.886	36.928
BNDES	IPCA + 4,11% a 5,96%	Aval/Fiança + Conta Reserva + Recebíveis	172.617	1.641.208	1.813.825
Caixa Econômica Federal	6,00%	Aval/Fiança + Recebíveis + Conta Reserva	2.749	2.274	5.023
Subtotal			195.408	1.660.368	1.855.776
(-) Custo de captação			(864)	(11.032)	(11.896)
Total moeda nacional			194.544	1.649.336	1.843.880
Total moeda estrangeira e nacional			357.899	2.194.867	2.552.766

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia possuía as seguintes emissões (debêntures) vigentes.

(em R\$ Mil)		31/12/2023								
Empresa	Emissão	Característica	Série	Valor da Emissão	Custo Nominal	Data da Emissão	Venc. Final	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Total
EQTL MA	9ª	(1)/(3)/(4)	Única	300.000	CDI + 1,40% a.a.	Jun/22	Mai/28	4.337	299.193	303.530
EQTL MA	10ª	(1)/(3)/(4)/(5)	Única	300.000	IPCA + 6,30% a.a.	Dez/23	Dez/31	291	291.703	291.994
Total								4.628	590.896	595.524
(1)	Emissão pública de debêntures simples									
(2)	Emissão privada de debêntures simples									
(3)	Não conversíveis em ações									
(4)	Espécie Quirografia									
(5)	Debêntures Incentivadas									
(6)	Garantia Fidejussória; e									
(7)	Garantia Real.									

Covenants

Dentre os covenants a serem cumpridos no âmbito dos instrumentos descritos acima, a Companhia deverá observar, em base trimestral, o índice financeiro (i) dívida líquida / EBITDA Ajustado, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 4,5x para debêntures e 3,5x para empréstimos, (ii) EBITDA/ despesa financeira líquida, em limite superior a 1,5 e (iii) dívida líquida/ dívida líquida + PL, em limite inferior a 0,70. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com os covenants financeiros previstos nos instrumentos descritos acima.

Abaixo estão apresentados os *covenants* financeiros presentes nos contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia:

Covenants Empréstimos	Scotiabank
1º Dívida líquida/EBITDA: <=4,5	1,9
2º EBITDA/Resultado Financeiro Líquido: >1,5	9.7
Covenants Empréstimos	Citibank
1º Dívida líquida/EBITDA: <=4,5	1,9

Abaixo estão apresentados os *covenants financeiros* presentes nos contratos de debêntures da Companhia:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Covenants debêntures	9ª debêntures	10ª debêntures
1º Dívida líquida/EBITDA: <=4,5	1,9	1,9

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Os Diretores informam que o grau de subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado considerando a ordem de preferência em eventual concurso universal de credores, de acordo com as disposições da legislação em vigor.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia pelos credores envolvidos em contratos financeiros, alguns deles incluem cláusulas específicas de *covenants*, as quais se encontram descritas no item 2.1.f(i) acima. O eventual descumprimento dos *covenants* por dois trimestres consecutivos ou por quatro trimestres alternados durante a vigência do contrato, poderá ocasionar o vencimento antecipado da totalidade das dívidas contratadas por meio de tais contratos, incluindo as dívidas dos demais contratos financeiros que também possuem previsão de vencimento antecipado cruzado (*cross default*). Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, todos os *covenants* financeiros previstos nos contratos se encontravam atendidos.

Os contratos financeiros da Companhia estabelecem diversas obrigações tais como: manutenção de índices de alavancagem, requisitos de integridade e anticorrupção; obrigações ambientais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias e sociais; capitalização, aporte de recursos e cobertura da dívida; manutenção do seu controle acionário; apresentação das suas demonstrações financeiras; constituição de contas reservas e manutenção de montantes mínimos em tais contas; e, obrigação de manter se adimplente com suas obrigações pecuniárias, não podendo estar inadimplente em montante individual ou agregado superior ao valor do *threshold* definido no contrato.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Os contratos financeiros da Companhia também estabelecem restrições, tais como: restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas fora do curso normal de negócios; restrições quanto à alienação de ativos que em montante individual ou agregado superam o permitido em contrato; restrições quanto à alteração do controle, cisão fusão incorporação ou qualquer tipo de reorganização societária, exceto quando realizada dentro do grupo Equatorial Energia; restrições quanto a redução do capital social e/ou modificações no objeto social que alterem o propósito da empresa;

O descumprimento de tais obrigações e/ou restrições pela Companhia, não sanados dentro do prazo de cura, poderá gerar *cross default* ou *cross acceleration* de outras dívidas da Companhia, podendo impactar negativamente os resultados.

Em 31 de dezembro de 2023, todos os contratos da Companhia, ou seja 100% do endividamento representado acima no item 2.1.f(i), apresentavam cláusulas de *cross default*, em que o vencimento antecipado, ocasionado por quaisquer descumprimentos de obrigações contratuais, de uma dívida cujo saldo devedor está acima do *threshold*, leva ao vencimento de todos os contratos que possuem tal cláusula.

O valor de *threshold* da Companhia é atualizado pelo IPCA e em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 112.027.768,37.

g. limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados:

Em 31 de outubro de 2023 foi celebrado com a Equatorial Maranhão o contrato do BNDES nº 23.2.0230.1 para financiamento complementar do plano de investimentos de 2023 a 2024, no montante de 811 milhões, no qual ainda não foram utilizados recursos, e o limite para utilização é até 30 de junho de 2025.

Para os demais empréstimos contratados, as linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Comparação dos resultados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

R\$ milhões	2023	%AV	2022	%AV	%AH
Receita operacional líquida	5.669.353	100%	4.842.716	100%	16%
	(3.957.680)				
Custos de energia elétrica, construção e operação		-70%	(3.387.405)	-70%	16%
	(2.396.687)				
Energia elétrica comprada para revenda		-42%	(2.022.692)	-42%	17%
	(1.044.544)				
Custo de construção		-19%	(952.638)	-20%	10%
	(516.449)				
Custo de operação		-9%	(412.075)	-8%	25%
Lucro Bruto	1.711.673	-30%	1.455.311	30%	18%
Despesas operacionais					
Despesas com vendas	(190.425)	-3%	(171.621)	-3%	11%
Despesas gerais e administrativas	(244.722)	-4%	(172.019)	-4%	42%
Perdas esperadas por redução ao valor recuperável	(144.906)	-3%	(39.235)	-1%	269%
Outras despesas operacionais líquidas	(175.362)	-3%	(123.023)	-2%	43%
Total de despesas operacionais	(755.415)	-13%	(505.898)	-10%	49%
Resultado antes do resultado financeiro e impostos sobre lucro	956.258	17%	949.413	20%	1%
Receitas financeiras	424.036	8%	349.198	7%	21%
Despesas financeiras	(561.288)	-10%	(558.414)	-12%	1%
Resultado financeiro líquido	(137.252)	-2%	(209.216)	-5%	-34%
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	819.006	15%	740.197	15%	11%
Imposto de renda e contribuição social correntes	10.766	0%	(51.991)	-1%	-121%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(52.381)	-1%	(40.061)	-1%	31%
Impostos sobre o lucro	(41.615)	-1%	(92.052)	-2%	-55%
Lucro líquido do exercício	777.391	14%	648.145	13%	20%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$ 4.843 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 5.669 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando um aumento de 16%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente em decorrência de (i) variação negativa do reconhecimento na tarifa dos recursos recebidos a título de repasse da Conta-Covid no montante de R\$ 84 milhões quando comparada com o ano anterior e; (ii) previsão dos custos de energia e encargos concedido pela ANEEL no reajuste ter sido superior aos custos efetivamente pagos, gerando uma variação negativa R\$ 147 milhões em relação ao exercício anterior; (iii) variação positiva entre os valores amortizados do último reajuste no montante de R\$ 330 milhões quando comparado com o exercício anterior; (iv) variação negativa entre os valores da receita de ultrapassagem da demanda e reativo excedente pertencente a distribuidora no montante de R\$ 3 milhões e; variação positiva do efeito da CVA da Bandeira Faturada R\$ 207 milhões. Além disso, a receita de suprimento de energia elétrica foi menor em 2023 comparação com o exercício anterior, devido a venda menor de energia; e a variação na receita de disponibilidade - uso da rede; a diminuição ocorreu em decorrência da despesa com a liquidação CCEE (Encargo do Serviço de Sistema); e amortização do passivo financeiro setorial dos recursos da Conta-Covid regulamentado por meio da Resolução Normativa 885/2020. As combinações destes dois fatores foram responsáveis pela variação em valores a receber/devolver de parcela A e outros itens financeiros.

Custo da energia elétrica, construção e operação

O custo da energia elétrica, construção e operação da Companhia passou de R\$ 3.387 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 3.958 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando um aumento de 16%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente pelos seguintes fatores: (i) a variação refere-se aos custos com contratos (CCEAR-Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no ambiente regulado, MCSD - Mecanismo de Compensação de Sobras e Déicits) decorrentes de aumento de volume contratado em 4,08% em relação ao exercício do ano anterior, acrescido de atualizações dos preços médios de pagamento que sofreram variação de 12%; (ii) o aumento nas despesas associada ao ESS-EER deve-se ao aumento no pagamento do encargo de energia de reserva, devido ao preço baixo do PLD, que ocasiona redução da receita dos geradores contratos, fazendo com que as distribuidoras contribuam com o fundo que paga os geradores.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Outras despesas operacionais líquidas

Outras despesas operacionais líquidas da Companhia passaram de R\$ 123 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 175,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando um aumento de 43%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente em decorrência do aumento da perda na desativação de bens e direitos (R\$ 60 milhões em comparação ao exercício anterior), a variação está relacionada ao crescimento de 27% no valor de capitalização de obras comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a substituição de bens obsoletos ou sucateados nas redes, linhas e subestações da concessão. E decorrente do aumento da baixa de recebíveis incobráveis (R\$ 29 milhões em comparação ao exercício anterior).

Resultado financeiro Líquido

O resultado do financeiro da Companhia passou de uma despesa de R\$ 209,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 137,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, refletindo uma redução de 34%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente em virtude: (ii) do aumento dos custos totais com energia, motivados pela crise hídrica, que se intensificou em 2022; (iii) da contratação de operação de *swap*, designada como *hedge* de fluxo de caixa, que troca *Dólar+spread* por *CDI+spread*, onde a principal variação refere-se ao câmbio sobre essas operações; e (iv) decorrente do impacto da Lei nº 14.385, editada em 27 de junho de 2022, que determinou a devolução integral do crédito acrescido da atualização monetária oriundos da exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS.

Lucro líquido do exercício

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do exercício da Companhia passou de R\$ 648,1 milhões em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 777,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando um aumento de 20%.

Comparação dos fluxos de caixa da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022:

R\$ mil	2023	2022	%AH
Lucro do exercício	777.391	648.145	20%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Ajustes para conciliar o lucro ao caixa das atividades operacionais	333.293	699.828	-48%
Aumento (redução) dos ativos e passivos operacionais	(303.687)	(121.252)	145%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	514.891	1.046.334	-50%
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(480.049)	(917.055)	-53%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	176.380	(105.917)	-263%
Aumento em caixa e equivalente de caixa	211.222	23.362	1003%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	103.361	79.999	29%
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	314.583	103.361	249%
Aumento em caixa e equivalente de caixa	211.222	23.362	1003%

Em análise aos saldos do exercício de 2023 em comparação com 2022, a variação em:

Atividades operacionais, redução no montante de R\$ 531 milhões, ocorreu principalmente por:

- (a) A variação positiva com efeito de negativa de R\$ 302 milhões dos ativos e passivos regulatórios deve-se principalmente por: (i) variação negativa (com efeito positivo) do reconhecimento na tarifa dos recursos recebidos a título de repasse da Conta-Covid no montante de R\$ 83,6 milhões quando comparada com o ano anterior e; (ii) previsão dos custos de energia e encargos concedido pela ANEEL no reajuste ter sido superior aos custos efetivamente pagos, gerando uma variação negativa (com efeito positivo) R\$ 147 milhões em relação ao exercício anterior; (iii) variação positiva (com efeito negativo) entre os valores amortizados do último reajuste no montante de R\$ 329,8 milhões quando comparado com o exercício anterior; (iv) variação negativa (com efeito positivo) entre os valores da receita de ultrapassagem da demanda e reativo excedente pertencente a distribuidora no montante de R\$ 3 milhões; variação positiva (com efeito negativo) do efeito da CVA da Bandeira Faturada R\$ 207 milhões; e variação negativa (com efeito positivo) R\$ 45,6 milhões com impacto no resultado financeiro do exercício.
- (b) Pis e Cofins a serem restituídos a consumidores, decorrente do impacto da Lei nº 14.385, editada em 27 de junho de 2022, que determinou a devolução integral do crédito acrescido da atualização monetária oriundos da exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Atividades de investimento, aumento no montante de R\$ 437 milhões, ocorreu pelo aumento no resgate de aplicações financeiras, de R\$ 512 milhões, em contrapartida houve aumento no valor de aquisições de ativos contratuais (com efeito negativo), no montante de R\$ 75 milhões.

Atividades de financiamento, aumento no montante de R\$ 282 milhões, ocorreu em decorrência de: (i) aumento na captação de empréstimos e financiamentos, de R\$ 71 milhões; (ii) da redução da amortização de debêntures (com efeito positivo), no montante de R\$ 337,7 milhões; e (iii) aumento no pagamento de dividendos (com efeito negativo), no montante de R\$ 125 milhões.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2. Resultados Operacional e Financeiro

a) resultados das operações da Companhia:

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia gerou suas receitas principalmente a partir da distribuição de energia em sua área de concessão e de Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Perdas de Energia

A Companhia se sujeita a dois tipos de perda de eletricidade: perdas técnicas e perdas comerciais. Perdas técnicas ocorrem no curso ordinário da distribuição de energia elétrica, enquanto perdas comerciais resultam do furto de energia, bem como de fraude, medição errada e erros de emissão de contas. As perdas de energia acarretam a necessidade de a Companhia adquirir mais energia para fazer face às suas necessidades de distribuição, ocasionando um aumento dos custos de compra de energia para revenda.

Depreciação Acelerada

O art. 31 da Lei nº 11.196/2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.988/2006 concedeu o incentivo da depreciação acelerada incentivada, para efeito do cálculo do imposto sobre a renda, para bens adquiridos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2013, pelas pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM. A depreciação acelerada incentivada consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição do bem. A vigência do benefício foi até 31/12/2018.

Tal incentivo foi obtido pela Companhia através da Portaria nº 0043, emitida pela SUDENE, em 27 de abril de 2007. Nos termos da Portaria MIN nº 1.211, emitida em 20 de dezembro de 2006, o Ministério de Integração Nacional relacionou os 217 Municípios do Estado do Maranhão como sendo enquadrados entre as microrregiões menos desenvolvidas a que se refere à Portaria da SUDENE.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Isenção de 75% do Imposto de Renda

Em 14 de maio de 2007, a Agência para o Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, atual Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, que pertence ao Ministério de Integração Nacional, emitiu o Laudo Constitutivo nº. 0061/2007, que outorga à Companhia ampliação do percentual de redução do imposto de renda de 25% para 75% sob a justificativa de modernização total das suas instalações elétricas, com prazo de vigência de 2007 até o ano de 2021. Em 2023 foi emitido novo Laudo Constitutivo, que outorga à Companhia ampliação do percentual de redução do imposto de renda de 75% sob a justificativa de modernização total das suas instalações elétricas, com prazo de vigência até o ano de 2032.

A CVM através da Deliberação nº 646, de 02 de dezembro de 2010, aprovou o pronunciamento técnico CPC 07(R1) que trata de subvenções e assistências governamentais, determinando o reconhecimento contábil das subvenções concedidas em forma de redução ou isenção tributária como receita. A lei nº. 11.638/07 extinguiu as reservas de capital e “Doações e Subvenção para Investimento” e criou a reserva de incentivos fiscais, para a qual assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, destinar fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

b) variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação

Ao final de agosto de 2023, a Companhia passou pelo processo Reajuste Tarifário Anual – RTA, pelo qual a tarifa praticada pela Companhia foi reajustada em média em 10,85%, correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/agentes supridos da distribuidora. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2023 a 27 de agosto de 2024.

As tarifas de energia elétricas, conforme modelo tarifário em vigor, devem considerar uma receita suficiente de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Nesse sentido, as distribuidoras de energia elétrica estão autorizadas a cobrar de seus consumidores: (i) reajuste tarifário anual; e (ii) a cada cinco anos, de acordo com cada concessão, a revisão periódica para efeito de recomposição de parte da Parcela B, e ajuste da Parcela A.

2.2 Resultados operacional e financeiro

A tarifa de energia elétrica é composta por duas parcelas:

- Parcela A (custos não gerenciáveis): esta parcela deve ser neutra em relação ao desempenho da Companhia, ou seja, os custos incorridos pela Companhia, classificáveis como Parcela A, são integralmente repassados ao consumidor ou suportados pelo Poder Concedente; e
- Parcela B (custos gerenciáveis): composta pelos gastos com investimento em infraestrutura, gastos com a operação e a manutenção e pela remuneração aos provedores de capital. Essa parcela é aquela que efetivamente afeta o desempenho da entidade, pois possui risco intrínseco de negócios por não haver garantia de neutralidade tarifária para essa parte.

Esse mecanismo de definição de tarifa pode originar diferença temporal que decorre da diferença entre os custos previstos (Parcela A e outros componentes financeiros) e incluídos na tarifa no início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber pela Companhia nos casos em que os custos previstos e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos previstos e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Essas diferenças são registradas pelo regime de competência com base em estimativa como receita, através de um ativo setorial ou de uma redução do ativo financeiro no caso de passivo setorial.

Esses valores serão efetivamente liquidados no próximo período tarifário (quando do efetivo repasse à tarifa) ou, em caso de extinção da concessão, por qualquer motivo, com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista. Esta liquidação é apenas financeira, já que o efeito no resultado do exercício via ajuste de receita já foi reconhecido pelo regime de competência.

A receita de prestação de serviços de distribuição está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- **Pesquisa e desenvolvimento (P&D) e Programa de eficiência energética (PEE)** – Percentuais mínimos a aplicar, estabelecidos pela Lei nº. 9.991/2000, alterada pela Lei nº 14.120/2021 (P&D e PEE) e a recolher (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Ministério de Minas e Energia (MME), Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e Conta de desenvolvimento energético (CDE)), da tabela a seguir:

2.2 Resultados operacional e financeiro

Até 31/12/2023						
P&D (% da ROL)				PEE (% da ROL)		
P&D/ANEEL	CDE	FNDCT	MME	PEE/ANEEL	CDE	PROCEL
0,21 a 0,3	até 0,09	0,3	0,15	0,14 a 0,2	até 0,06	0,05

c) Impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do Emissor

Receitas

As receitas da companhia são impactadas principalmente pelo IPCA, dado que a parcela B é atualizada anualmente por esses índices. Variações positivas causam reajustes tarifários maiores, que resultam em mais receita para a distribuidora.

Todas as aplicações financeiras do grupo Equatorial são atreladas ao CDI.

Despesas

Variações no preço de energia elétrica repercutem nas despesas com compra de energia, o que traz impactos para os reajustes tarifários das distribuidoras.

Contratos com fornecedores e prestadores de serviços usualmente são atualizados por meio de IGPM, IPCA e taxas negociadas com os contratados. Despesas de pessoal sofrem forte impacto do INPC, devido a atualizações de salários e benefícios. Já as despesas com materiais são comumente atualizadas pelo IPCA.

A Companhia possui 86,1% de seu endividamento atrelado ao IPCA, 13,9% atrelado ao CDI e não há endividamento indexado ao IGPM.

Os impactos relevantes no resultado operacional e financeiro são detalhados no item 2.1.h acima.

Abaixo é apresentado o quadro com os valores dos principais indicadores em 2022 e 2023:

2.2 Resultados operacional e financeiro

Indicador (12 meses)	2023	2022
CDI	13,04%	12,38%
IPCA	4,62%	5,79%
IGPM	-3,18%	5,45%

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3. Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da CVM e os pronunciamentos do CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

a. mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

Na opinião dos Diretores da Companhia, não houve mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2.

b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases no parecer dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4. Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, não houve introdução ou alienação de segmento operacional da Companhia.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária pela Companhia.

c. Eventos ou operações não usuais

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, não ocorreram eventos ou operações não usuais na Companhia.

2.5 Medições não contábeis

2.5. Medições não contábeis

a. Valor das medições não contábeis

As informações a seguir são referentes às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

EBITDA e EBITDA Ajustado

O EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) é uma medida não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Resolução da CVM nº 156, de 23 de junho de 2022 (“Resolução CVM 156”), conciliada com nossas demonstrações financeiras, e consiste no lucro líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização.

O EBITDA Ajustado é calculado por meio do EBITDA acrescido ou reduzido por itens que entendemos como não recorrentes ou que não afetam a nossa geração de caixa, como perda/ganho na desativação de bens e direito e despesas de Stock Options (Plano de Opção de Compra de Ações) ou plano de incentivo de longo prazo.

O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, emitidas pelo *International Accounting Standard Board (IASB)*, não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia ou base para distribuição de dividendos. Não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.

O EBITDA é indicador financeiro utilizado para avaliar o resultado de empresas sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa da empresa.

Seguem abaixo os valores do EBITDA e do EBITDA Ajustado da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022:

Em R\$ mil	2023	2022
EBITDA	1.208.175	1.179.736

2.5 Medições não contábeis

EBITDA Ajustado	1.496.092	1.336.924
-----------------	-----------	-----------

Dívida Bruta e Dívida Líquida:

A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil, sendo possível ser conciliada com nossas demonstrações financeiras, e é composta pelo saldo de: (i) passivos referentes a empréstimos e financiamentos (circulante e/ou não circulante), incluindo emissões de debêntures (circulante e/ou não circulante).

A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil, sendo possível ser conciliada com nossas demonstrações financeiras, e é composta pelo saldo da Dívida Bruta, deduzindo-se: (i) o somatório das disponibilidades da Companhia (caixas e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo), (ii) os recebíveis decorrentes de subvenção a consumidores de energia elétrica da Subclasse Residencial Baixa Renda; (iii) saldo líquido (soma da ponta ativa e ponta passiva corrente e não corrente) dos instrumentos financeiros derivativos; (iv) Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros (Ativos Regulatórios Líquidos); (v) Caução em garantia (valores mantidos em garantias constituídos em forma de caução).

Dívida Bruta e Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelo IRFS, emitidas pelo IASB e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular Dívida Bruta e Dívida Líquida de maneiras diferentes da Companhia. A administração da Companhia entende que as medições da Dívida Bruta e Dívida Líquida são úteis na avaliação do grau de alavancagem financeira em relação ao fluxo de caixa operacional.

Adicionalmente, a Dívida Líquida é um indicador financeiro utilizado pela Companhia para cálculo de *covenants* financeiros no âmbito de determinadas dívidas da Companhia.

Em R\$ mil	2023	2022
Dívida Bruta	3.148.290	2.450.509
Dívida Líquida	2.574.113	1.597.653

b. Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

EBITDA e EBITDA Ajustado:

2.5 Medições não contábeis

A tabela abaixo demonstra a reconciliação do lucro líquido para o EBITDA para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022:

Reconciliação do lucro líquido para o EBITDA – em R\$ mil	Exercício social (31/12/2023)	Exercício social (31/12/2022)
Lucro líquido	777.391	648.145
(+/-) Resultado financeiro líquido	137.252	209.216
(+) Imposto de renda e contribuição social	41.615	92.052
(+/-) Depreciações e amortizações	251.917	230.323
EBITDA	1.208.175	1.179.736
(+) Outras receitas/despesas operacionais	130.694	90.041
(+) Impactos Margem Bruta	33.610	88.413
(+) Ajustes de PMSO	32.037	(28.580)
(+) Ajustes PDD e Contingências	91.576	7.314
EBITDA Ajustado	1.496.092	1.336.924

* Composto pela baixa de ativos que ainda possuem algum valor contábil residual, porém foram retirados da operação cotidiana da Companhia antes do término de sua vida útil.

Dívida Bruta e Dívida Líquida:

A tabela abaixo demonstra a reconciliação dos saldos de Dívida Bruta e Dívida Líquida para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022:

(R\$ mil)_	2023	2022
Empréstimos e Financiamentos (Circulante)	357.899	109.680
Empréstimos e Financiamentos (Não Circulante)	2.194.867	1.879.903
Debentures (Curto Prazo)	4.628	161.969
Debentures (Longo Prazo)	590.896	298.957
Dívida Bruta	3.148.290	2.450.509
Caixa e Equivalentes de Caixa	(314.583)	(103.361)
Investimentos de Curto Prazo/ Aplicações Financeiras	(654.644)	(949.137)
Valores a receber/pagar da Parcela A*	390.919	201.846
Repasse de CDE Vencidos*	-	-
Cauções	-	-

2.5 Medições não contábeis

Baixa renda a Receber	(63.877)	(54.266)
Swap	68.008	52.062
Dívida Líquida	2.574.113	1.597.653

*Valores não diretamente observáveis nas DFs

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA e EBITDA Ajustado

Entendemos que o EBITDA e o EBITDA Ajustado são medições apropriadas para a correta compreensão dos resultados das operações da Companhia, posto que no seu cálculo não são incluídas despesas de depreciação, amortização, despesas de imposto de renda e contribuição social e resultados financeiros. Sendo assim, não é afetado por flutuações nas taxas de juros (sejam elas aplicáveis à dívida ou à remuneração do caixa aplicado), alterações de carga tributárias de imposto de renda e contribuição social, alterações na forma de contabilização de incentivos governamentais, bem como pelos níveis de depreciação e amortização do seu ativo imobilizado.

Adicionalmente, a Companhia entende que o resultado de Perdas/Ganhos na Desativação de Bens e Direitos (que compõe Outras Receitas/Despesas Operacionais no DRE da Companhia) deva ser ajustada no cálculo do EBITDA Ajustado pela sua natureza de uma despesa ou receita não caixa que, similarmente à depreciação, é formada pela baixa de ativos que ainda possuem algum valor contábil residual, porém foram retirados da operação cotidiana da Companhia antes do término de sua vida útil contábil por motivos diversos, por exemplo, descarga elétrica em transformadores ou outros componentes da rede de distribuição, acidentes de trânsito que danificam bens não considerados como de massa, etc.

Dívida Bruta e Dívida Líquida:

Entendemos que os cálculos da Dívida Bruta e Dívida Líquida são os mais corretos para entendimento da capacidade de a Companhia fazer frente às suas obrigações, pois quando comparados com o EBITDA, é possível avaliara capacidade de geração de caixa operacional da Companhia frente às suas obrigações:

Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis e, equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de

2.5 Medições não contábeis

alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;

Investimentos de Curto Prazo: São fundos de investimento de curto prazo, mantidos por um período superior a três meses e estão sujeitos abaixo risco de perda em caso de resgate antecipado;

Aplicações financeiras: Referem-se a aplicações restritas a garantias de empréstimos e financiamentos, aplicados em títulos públicos e fundos lastreados em títulos públicos.

Valores a Receber e a Pagar de Parcela A: No segmento de distribuição de energia elétrica, “Ativos Regulatórios” são os valores extraídos das respectivas demonstrações e/ou informações financeiras consolidadas divulgadas pela Companhia, da Parcela A e/ou da Parcela B da estrutura tarifária ou quaisquer outros direitos a serem acrescidos ou deduzidos das tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição de energia elétrica pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e de alterações da legislação setorial, fiscal e tributária que impactem as condições de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Emissora, conforme definido pelas “Resoluções Normativas da ANEEL”, bem como pelo “Manual de Contabilidade do Setor Elétrico”, também aprovado pela ANEEL.

Saldo Líquido de Instrumentos Financeiros Derivativos: São operações de swap contratadas junto a bancos com o intuito de proteger o passivo da Companhia contra a variação cambial de empréstimos ou financiamentos originalmente contratados em moeda estrangeira.

Cauções: São depósitos de caução da Companhia para fazer frente a empréstimos ou financiamentos contabilizados pela Companhia.

Repasses de CDE Vencidos: São repasses da Conta CDE para a Companhia que encontravam-se vencidos na data de referência.

A Companhia entende importante demonstrar neste Formulário de Referência a abertura da Dívida Bruta e da Dívida Líquida para que os investidores possam avaliar a métrica utilizada no cálculo de *covenants* financeiros no âmbito de determinadas dívidas da Companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6. Eventos subsequentes as DFs

Aumento de capital social

Em 25 de março de 2024, conforme ata de Reunião do Conselho de Administração, houve a aprovação do aumento de capital no valor de R\$ 212.013, mediante a integralização da Reserva Legal no valor de R\$ 29.757, da Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 182.256, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia.

Distribuição de dividendos

Em 25 de março de 2024, conforme a ata de Reunião do Conselho de Administração, houve aprovação de distribuição de R\$ 249.413 de dividendos adicionais propostos decorrentes do resultado do exercício.

2.7 Destinação de resultados

2.7. Destinação de resultados

	2023
a. Regras sobre retenção de lucros	Após efetivadas as deduções previstas em lei e a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, o estatuto social da Companhia prevê que, desde que não haja deliberação em outro sentido da Assembleia Geral, por proposta da Diretoria Executiva, ouvido o Conselho de Administração, o saldo do lucro líquido do exercício será destinado à constituição de reserva estatutária de reforço de capital de giro. O valor total dessa reserva não excederá 100% do capital social da Companhia. Atingido esse limite ou a qualquer tempo, a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria Executiva, ouvido o Conselho de Administração, poderá distribuir dividendos ou pagar juros sobre o capital próprio à conta da reserva estatutária de reforço de capital de giro ou destinar seu saldo, total ou parcialmente, para aumento de capital, inclusive com bonificação em novas ações.
a.i. Valores das Retenções de Lucros	Do lucro líquido do exercício social encerrado em 2023, os valores retidos propostos são: R\$ 29,8 milhões para Reserva legal; R\$ 182,2 milhões para Reserva de Incentivos fiscais; e R\$ 174,6 milhões para Reserva de reforço de capital de giro.
a.ii Percentuais em relação aos lucros totais declarados	Os percentuais das retenções, em relação ao lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 perfazem o total de 50%, sendo: 4% destinados à Reserva legal, 23% destinados à Reserva de incentivos fiscais e 22% destinados à Reserva de reforço de capital de giro.
b. Regras sobre distribuição de dividendos	As ações preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos mínimos de 6% (seis por cento) para as de classe “A” e 10% (dez por cento) para as de classe “B”, calculados sobre o seu valor patrimonial antes da apropriação do resultado do período a que se referir o dividendo. Em cada exercício social, os acionistas farão jus a um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado da Companhia, na forma do artigo 202 da Lei das S.A. A Companhia propõe que seja distribuído aos acionistas da Companhia, sob a forma de dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social

2.7 Destinação de resultados

	encerrado em 31 de dezembro de 2023 o valor total de R\$ 390 milhões a título de dividendos, sendo 141 milhões a título de dividendos obrigatórios (25% do lucro líquido ajustado e R\$ 249,4 milhões, a título de dividendos adicionais (22,4% do lucro líquido ajustado).
c. Periodicidade das distribuições de dividendos	Em regra, a distribuição de dividendos será anual, podendo a Companhia, por deliberação do Conselho de Administração poderá: (i) declarar, no curso do exercício social e até a Assembleia Geral Ordinária, dividendos intermediários, inclusive a título de antecipação parcial ou total do dividendo mínimo obrigatório, à conta: (a) de lucros apurados em balanço semestral, ou (b) de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; (ii) determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio.
d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	A Lei das S.A. permite que a Companhia suspenda a distribuição do dividendo obrigatório caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral que a distribuição é incompatível com sua situação financeira. O Conselho Fiscal, se instalado, deve emitir seu parecer de recomendação do Conselho de Administração. Ademais, o Conselho de Administração deverá apresentar à CVM justificativa para suspensão da distribuição dos dividendos, dentro dos cinco dias da realização da assembleia geral. Os lucros não distribuídos, em razão da suspensão na forma acima mencionada, serão destinados a uma reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos subsequentes, deverão ser pagos, a título de dividendos, tão logo a condição financeira da Companhia o permita. A Companhia, na condição de distribuidora de energia elétrica, está sujeita às disposições constantes de seu respectivo Contrato de Concessão, bem como da Resolução Normativa n.º 948/2021 da ANEEL, segundo a qual, em caso de descumprimento dos limites do DECI ou do FECi por 2 anos consecutivos, ou por 3 dos 5 anos civis anteriores, apurados isoladamente ou em conjunto, ou do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira por 1 ano, o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio poderá ser limitado ao dividendo mínimo obrigatório, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição da Reserva Legal; e (ii) importância destinada à constituição da Reserva para Contingências. A Companhia possui contratos de financiamento que impõem restrições e condicionantes à distribuição de

2.7 Destinação de resultados

	dividendos acima do mínimo obrigatório mediante a ocorrência de eventos de inadimplemento.
e. Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	A Companhia não possui Política de Destinação de Resultados formalmente aprovada.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8. Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

- (i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos;
- (ii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;
- (iii) contratos de construção não terminada;
- (iv) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Companhia não possui ativos ou passivos que não estejam refletidos no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui ativos ou passivos ou outros itens que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9. Comentários sobre itens não evidenciados

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Conforme mencionado no item 2.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(b) natureza e o propósito da operação

Conforme mencionado no item 2.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(c) natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Conforme mencionado no item 2.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.10 Planos de negócios

2.10. Plano de negócios

a) Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O quadro abaixo demonstra os investimentos realizados no último exercício social:

Em R\$ milhões	31/12/2023
Programa Luz Para Todos	27
Manutenção da Rede	143
Expansão e Melhoria da Rede	318
Equipamentos e Sistemas	83
Universalização	183
Outros Investimentos	291
Total	1.045

Os investimentos da Companhia, excluindo os investimentos diretos relacionados ao Programa Luz para Todos, totalizaram R\$ 1,018 bilhão em 2023, crescimento de 16% em relação a 2022. Tais investimentos são principalmente focados em expansão da capacidade de transformação da rede de distribuição, tendo em vista o contínuo crescimento na demanda de energia do Estado.

Investimentos no Programa Luz Para Todos

Em 31 de dezembro de 2023, foram ligados 794 domicílios à rede de distribuição de energia elétrica da Companhia por meio do Programa Luz Para Todos, o que beneficia diretamente, em média, mais de 3 (três) mil habitantes.

Em 2023, o investimento direto no programa, que inclui gastos com materiais e serviços de terceiros foi de 27 milhões.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

2.10 Planos de negócios

A Companhia financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco do Brasil, Eletrobrás, BNDES, e/ou demais instrumentos de captação dos mercados de capitais e bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que tenham taxas atrativas e perfil de prazo adequado.

Já os investimentos diretos do Programa Luz Para Todos são financiados com recursos da Eletrobrás, através da linha de CDE e pela Caixa Econômica Federal através da linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (“FINISA”).

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimento previstos

Atualmente, a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento, nem quaisquer desinvestimentos previstos.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não se aplica, uma vez que a Companhia não divulgou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.

c) Novos produtos e serviços

(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento e já divulgadas relacionadas à novos produtos ou serviços.

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisa para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já

2.10 Planos de negócios

divulgados relacionadas à novos produtos ou serviços.

(iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui gastos com desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

d) Oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

O Grupo Equatorial avançou significativamente na consolidação de sua trajetória ESG, cujo desenho estratégico teve início em 2021 a partir de adequações básicas, como a atualização da matriz de materialidade e a organização dos reportes com base nos temas materiais. Em 2023, o Grupo Equatorial buscou institucionalizar alguns procedimentos e práticas, por meio da aprovação de políticas corporativas, como: Política de Relacionamento com Grupos de Interesse e Saúde e Segurança do Trabalho. Elaborou seu segundo Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo o primeiro assegurado por auditoria externa, documento que ensejou as discussões sobre metas de redução de emissões GEE. Ao longo do ano de 2023, o Grupo Equatorial traçou uma meta de redução de gases SF6, através da realização de manutenções em equipamentos com vazamento do gás.

Também em linha com sua estratégia em ESG, o Grupo Equatorial realizou a aplicação no Índice de Sustentabilidade da B3 (ISE B3), e adentrando a carteira do índice ao final do ano de 2023. O Grupo Equatorial trabalhou fortemente em ratings ESG, buscando dar mais transparência a suas publicações, bem como proporcionar melhorias aos indicadores das áreas. Obtivemos grandes avanços em ratings como o Sustainalytics, Refinitiv e MSCI. No Sustainalytics o Grupo Equatorial conquistou uma redução no seu índice de risco, saindo de “High Risk” para “Medium Risk” em aspectos ESG.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional**2.11. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional**

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 2 que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1 Em relação aos riscos indicados nos itens 4.1 e 4.3, informar:

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

O Grupo Equatorial possui uma Política de Gestão de Riscos ("Política de Gestão de Riscos"), a qual estabelece os processos e os responsáveis pela identificação, avaliação, monitoramento e reporte de riscos relacionados à Equatorial Energia S.A. ("Equatorial Energia" ou "Controladora") e às suas controladas ("Grupo Equatorial"), incluindo a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. ("Companhia"), e aos seus respectivos setores de atuação, além de traçar diretrizes e responsabilidades nas ações relacionadas ao monitoramento, prevenção, mitigação, contingenciamento e transferência ou compartilhamento de riscos dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração.

A Política de Gestão de Riscos foi aprovada pelo Conselho de Administração da Equatorial Energia, em reunião realizada em 22 de abril de 2022, e é aplicável a todo o Grupo Equatorial, incluindo a Companhia. A Política está disponível para consulta na página eletrônica do Grupo Equatorial (<https://ri.equatorialenergia.com.br>) e da CVM (<https://www.gov.br/cvm>).

Quanto aos riscos de mercado, a Companhia não possui uma política formalizada específica para gerenciamento de riscos de mercado, mas adota, no que couber, as diretrizes, regras e procedimentos constantes da Política de Gestão de Riscos. O gerenciamento de riscos da Companhia tem por objeto o monitoramento, a avaliação e a mitigação dos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, incluindo os riscos de mercado indicados no item 4.3 deste Formulário de Referência, adotando medidas e procedimentos para se proteger de tais riscos, em linha com os objetivos definidos, níveis de tolerância fixados e a execução da estratégia planejada pela administração.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

A Política de Gestão de Riscos, em linhas gerais, tem por objetivo estabelecer diretrizes para assegurar as melhores práticas de gestão de riscos corporativos, relacionadas à

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

identificação, avaliação, monitoramento e reporte dos riscos, que possam afetar os objetivos estratégicos do Grupo Equatorial.

Nesse sentido, os principais objetivos da Política de Gestão de Riscos são:

- Atuar em sintonia com as melhores práticas de mercado quanto à gestão de riscos;
- Proteção contra perda de valor;
- Identificação e tratamento de riscos que possam ameaçar a execução dos objetivos estratégicos do Grupo Equatorial;
- Garantir o reconhecimento e reputação do Grupo Equatorial, melhorando a confiança das partes interessadas;
- Redução da possibilidade de ocorrência de fraudes e erros em processos operacionais;
- Identificação de oportunidades de melhorias, objetivando a redução de atividades manuais, morosidades e gargalos em processos;
- Maior alinhamento e sinergia entre gerências e processos dentro da empresa; e
- Garantir o alinhamento das diretrizes da administração com os processos operacionais.

(i) Os riscos para os quais se busca proteção

Em linha com sua Política de Gestão de Riscos, e com base na matriz de riscos corporativa, a Companhia define as ações de mitigação adequadas para um grupo de riscos. Para tanto, a Companhia subdivide os riscos para os quais busca proteção em categorias, conforme descrito a seguir:

- **Estratégicos:** Possível impacto decorrente de práticas frágeis governança, decisões não baseadas em um planejamento estratégico, investimentos indevidos e falta de capacidade de resposta às mudanças no ambiente, ou de publicidade negativa sobre práticas e/ou negócios da organização.
- **Financeiros:** Possível impacto derivado de operações financeiras incoerentes com boas práticas de mercado, ou em desacordo com os valores da Companhia.
- **Regulatórios:** Possível impacto originário do descumprimento de leis/regulamentos, ou processos movidos por clientes ou contrapartes, ou denúncias.
- **Cibernéticos e de Tecnologia:** Possível impacto decorrente do desalinhamento estratégico

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

da tecnologia da informação com os objetivos do negócio, ataques cibernéticos e comprometimento da segurança das informações, indisponibilidade de sistemas e perda de integridade; e

- **Operacionais:** Possíveis impactos decorrentes de problemas operacionais, como falhas nos controles internos.

Quanto aos riscos de mercado, a Companhia busca proteção para os riscos de taxa de juros, taxa de câmbio e de crédito, riscos de *commodities* e de derivativos, conforme análise qualitativa e quantitativa descrita no item 4.3 deste Formulário de Referência. Estes riscos são constantemente monitorados, avaliando-se mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar as atividades da Companhia.

(ii) Os instrumentos utilizados para proteção

O processo de gerenciamento de riscos da Companhia previsto na Política de Gestão de Riscos contempla as seguintes etapas:

- **Identificação de Risco e Fatores de Risco** – Os riscos identificados devem ser mapeados para detectar os fatores de riscos e permitir um melhor entendimento das principais causas, que potencialmente levam à sua materialização, assim como, principais agravantes e atenuantes relacionados, que servem de insumo para avaliação de riscos, devendo essa atividade ser coordenada e consolidada pela Área de Gestão de Riscos e Controles Internos (“GRC”) junto às unidades e áreas de negócio, responsáveis primários pelos riscos.

- **Análise Geral de Riscos (AGR)** – A AGR reflete, de maneira estruturada, as percepções da administração, bem como os executivos (áreas e unidades de negócio) em relação aos principais aspectos de gestão e riscos envolvidos nas operações, áreas/processos de negócio e características da Companhia. A Área de GRC auxiliará as Áreas e unidades de negócio da Companhia na identificação dos riscos, sendo necessário ter em vista os possíveis cenários de perda para o Grupo Equatorial, ligando a estes suas respectivas causas e consequências relacionadas à materialização do risco.

- **Avaliação de Riscos** – A avaliação de riscos tem como objetivo atribuir um nível de exposição aos riscos com base em vetores e critérios definidos. Os vetores principais utilizados pelo Grupo Equatorial são:

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Impacto: refere-se à extensão que um evento de risco pode afetar à Companhia. A classificação de impacto do Grupo Equatorial considera um vetor principal financeiro e vetores auxiliares qualitativos.

- Vulnerabilidade: refere-se à quão preparada estão as defesas da organização frente aos eventos de riscos. A classificação da vulnerabilidade no Grupo Equatorial considera três vetores auxiliares: controles internos, planos de ação e/ou resposta e eventos externos, logo será obtido o valor residual do risco.

• **Exposição ao Risco e Priorização** – Com base no resultado obtido na avaliação dos vetores de impacto e vulnerabilidade, os riscos devem ser classificados, conforme o grau, como:

(a) Extremo: Representa extrema ameaça em potencial, é um evento intolerável, essa atividade não deve ser iniciada ou prossegui-la até que o risco seja reduzido. Em caso de não ser possível a redução do risco, mesmo utilizando recursos elevados, a atividade deve ser proibida.

(b) Alto: Representa grande ameaça em potencial, portanto, a atividade não deve ser iniciada até que o risco seja reduzido. Esforços e recursos devem ser alocados para mitigá-lo. Para atividade em andamento, ação urgente deve ser tomada.

(c) Médio: Realizar esforços para reduzir o risco, mas o custo de prevenção deve ser avaliado e limitado, possui menor o nível de criticidade quanto ao impacto nos negócios do Grupo. As medidas de redução de riscos devem ser implementadas em período de tempo definido.

(d) Baixo: Não requer controles adicionais aos que já existem. É necessário monitoramento e informação existentes. Há necessidade de instrução e monitoramento pelos responsáveis das atividades.

• **Resposta aos Riscos** – Após a classificação dos riscos apresentadas no item anterior, é definido pela Companhia as estratégias para a tomada de decisão quando de possível materialização destes, a partir de uma série de medidas/respostas formais para mitigar as ameaças aos objetivos do Grupo Equatorial, a fim de estarem alinhadas aos respectivos apetites de risco definidos. As possibilidades de resposta ao risco são:

- Aceitar: a Administração concorda em enfrentar o risco, se e quando ele se materializar. Um plano de solução, ou contingência pode ser desenvolvido para essa

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

eventualidade. Estratégia utilizada quando não é possível ou prático responder ao risco, ou uma resposta não se justifica pela importância do risco.

- Compartilhar: transferência ou compartilhamento de uma porção do risco, visando a redução da probabilidade ou do impacto (ex.: no risco de incêndio, onde o custo do sinistro poderia ser transferido para seguradoras);
- Evitar: está relacionada a uma ação que elimina totalmente a fonte de um risco específico (ex.: venda de determinada operação);
- Reduzir: são adotadas medidas para reduzir o nível de exposição de um evento de risco adverso para um limite aceitável pelo Grupo Equatorial Energia;

• **Monitorar os Riscos** – O monitoramento dos riscos é um processo contínuo do sistema de gestão de riscos, que consiste em definir, acompanhar e atualizar periodicamente os indicadores de riscos, que estão diretamente relacionados aos fatores de risco, assim como o acompanhamento e atualização do status de implementação dos planos de resposta e/ou de ação em conjunto com as partes interessadas no gerenciamento de riscos. Periodicamente, os resultados dos Indicadores devem ser reportados para: i) as áreas responsáveis pela gestão contínua dos riscos (1ª linha), conforme frequência estabelecida para cada risco; ii) ao Comitê de Auditoria Estatutária e; iii) Conselho de Administração, de acordo com os respectivos calendários de reuniões e regimentos.

Quanto aos riscos de mercado, como estratégia de mitigação dos riscos de perdas por variação cambial, todo instrumento de dívida indexado em moeda estrangeira deve ser protegido por operação de hedge cambial, o que ocorre por intermédio da contratação de *swaps* de fluxo de caixa, sendo que na ponta passiva está a moeda nacional indexada a CDI, e na ponta ativa, a moeda estrangeira e custo do contrato. Tais contratos são designados como hedge de fluxo de caixa. Dessa forma, a Companhia utiliza-se de instrumentos de proteção/mitigação às oscilações das taxas de juros e variação cambial, como instrumentos derivativos de *swaps*.

Os parâmetros utilizados para gerenciamento dos riscos de mercado são contemplados em cenários desenvolvidos no âmbito do planejamento estratégico da Companhia. São utilizados *inputs* macroeconômicos para modelagem desses valores nos modelos econômico-financeiros e operacionais, com o objetivo de conhecer os impactos futuros sobre os resultados e, assim, adotar medidas preventivas para enfrentamento de cenários adversos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Adicionalmente, a Companhia opera instrumentos financeiros com o objetivo de se proteger de eventual volatilidade de taxas de juros, câmbio e inflação. Dessa forma, a Companhia pode realizar operações visando a alteração de determinado indexador de suas obrigações (IPCA e CDI, por exemplo) ou moeda estrangeira (dólar), nos seus contratos de financiamentos e/ou emissões de dívidas.

(iii) A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia considera a atuação conjunta dos órgãos de governança corporativa e de gestão, e é realizada de acordo com o modelo de linhas de defesa do COSO-ERM – Enterprise Risk Management. As linhas de defesa representam um conceito que define os papéis e responsabilidades no gerenciamento de riscos e fortalecimento da governança, bem como a interação desses papéis em todos os níveis da Companhia, conforme indicado abaixo:

- 1ª linha: as áreas e unidades de negócio da Companhia são responsáveis pela gestão contínua dos riscos e exploração de oportunidades, propagando uma cultura de desenvolvimento dos processos, sistemas e controles internos, para atingimento das metas e objetivos estratégicos do Grupo Equatorial.
- 2ª linha: tem o intuito de fornecer conhecimento complementar, de apoio a implantação e manutenção dos planos de resposta associados aos riscos e controles internos, assim como o desenvolvimento da melhoria contínua das práticas do gerenciamento de riscos.
- 3ª linha: a área de Auditoria Interna, atua no assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles, baseado nos conceitos de gerenciamento de riscos do negócio.

Sob esses aspectos, a estrutura de governança de gestão de riscos estabelecida pela Companhia na Política de Gestão de Riscos contempla as responsabilidades atribuídas às instâncias organizacionais, conforme descrito abaixo.

Conselho de Administração

-
- Definir as estratégias para alcance dos objetivos e perenidade dos negócios do Grupo Equatorial Energia;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos e suas revisões quando necessário;
- Avaliar e aprovar a matriz de riscos corporativos, estabelecendo os limites aceitáveis ao apetite a riscos do Grupo Equatorial; e
- Decidir sobre a periodicidade da avaliação dos riscos contidos na Matriz, considerando seu impacto e a vulnerabilidade no Grupo Equatorial Energia.

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)

-
- Garantir que o Grupo Equatorial Energia mantenha uma cultura voltada à Gestão de Riscos, incentivando o cumprimento da Política e da Norma de Procedimento de Gestão de Riscos;
- Analisar a Política de Gestão de Risco, sua metodologia e os documentos-chave a serem utilizados no processo de gestão de riscos do Grupo e submetê-los à aprovação do Conselho de Administração;
- Avaliar, periodicamente, a estrutura de controles internos do Grupo Equatorial Energia, verificando sua eficiência e influências decorrentes de potenciais mudanças no ambiente interno e/ou externo do Grupo Equatorial Energia, por meio da Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos;
- Supervisionar as atividades de responsabilidade a Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos
- Reportar periodicamente o nível de exposição dos riscos prioritários ao Conselho de Administração;
- Supervisionar as atividades de responsabilidade a Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos
- Aprovar o Plano Anual de Riscos

Área de Gestão de Riscos e Controles Internos (GRC)

-
- Definir a estrutura e a metodologia, e executar a estratégia de Gestão de Riscos Corporativos do Grupo Equatorial;
- Avaliar e monitorar as exposições a riscos, acompanhando a implantação das ações de mitigação das áreas de negócio e reportando o cenário periodicamente à administração e ao Comitê de Auditoria Estatutário;
- Assessorar a Alta Administração na proposição do apetite a risco, bem como auxiliar as áreas de negócio na identificação de riscos, avaliação de impacto e direcionamento das

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

respostas aos riscos (aceitar, compartilhar, evitar e reduzir);

- Reportar ao Comitê de Auditoria Estatutária o resultado da avaliação contínua da estrutura de controles internos, mantendo a base atualizada com os registros de perdas que se materializarem na Companhia;
- Desenvolver em conjunto com as áreas de negócio os indicadores para monitoramento dos riscos, bem como proposta dos limites de tolerância;
- Apoiar as áreas de negócio no desenho e na melhoria de controles internos para tratamento das não conformidades identificadas nos trabalhos de Auditoria Interna e mapeamento de riscos.
- Conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade inerente a cada colaborador
-

Presidentes e Superintendentes do Grupo Equatorial

-
- Fomentar a cultura da Gestão de Riscos junto as áreas de negócio, incorporando-a no planejamento e gestão de processos críticos;
- Monitorar os Indicadores de Risco (KRI's) sob suas responsabilidades, garantindo a execução de planos de resposta e/ou ações mitigadoras para manutenção dos limites de tolerância estabelecidos;
- Informar, tempestivamente, à Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos riscos não mapeados, sejam eles novos ou não identificados anteriormente.

Gestores das Área de Negócios (Donos dos Riscos – Risk Owners)

-
- Fomentar a cultura da Gestão de Riscos junto as áreas de negócio, incorporando-a no planejamento e gestão de processos críticos
- Monitorar os riscos, direta ou indiretamente, envolvidos nas operações sob sua gestão, a partir da identificação das causas e consequências associadas à materialização;
- Assumir e garantir que os riscos estejam dentro dos limites de tolerância definidos pelo Conselho de Administração;
- Informar, tempestivamente, à Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos eventos relevantes que afetem o grau de exposição do Grupo Equatorial Energia a riscos, incluindo os resultados dos indicadores de riscos prioritários;
- Garantir a operacionalização da gestão de riscos, sendo parte integrante do processo de identificação, avaliação e mensuração, bem como, a implementação de ações e planos de resposta, relativos aos riscos envolvidos nas operações sob sua gestão, de acordo com as

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

deliberações tomadas em conjunto com a Área de GRC e Comitê de Auditoria Estatutário.

Auditoria Interna

- Avaliar a adequação e eficácia dos controles internos das unidades que compõem o Grupo Equatorial;
- Apresentar recomendações para minimizar riscos através do aprimoramento das estruturas de controle existentes.
- Apontar ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos a ocorrência de não conformidades, oportunidades de melhorias nos processos e nos controles, falhas, desvios, irregularidades e/ou ilegalidades observadas.

Quanto aos riscos de mercado, a Companhia ressalta que não tem uma estrutura organizacional específica voltada ao controle de riscos de mercado, em regra pautando-se pela estrutura e pelos procedimentos gerais da Política de Gestão de Riscos descritos acima, que descreve as principais responsabilidades entre as instâncias organizacionais da Companhia envolvidas no processo de gerenciamento de riscos.

c) A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Com base nas informações disponibilizadas neste item 5.1, a Companhia entende que sua atual estrutura operacional e de controles internos, descrita no item (b.iii) acima, desenhada em linha com o propósito de permitir a avaliação constante de sua efetividade, contempla mecanismos e procedimentos adequados e equilibrados para o gerenciamento dos principais riscos aos quais está exposta.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

(a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia atua com três níveis principais de controles internos, sendo o primeiro estruturado por meio de suas práticas e procedimentos, acompanhadas por controles internos e gerenciais de cada uma das áreas organizacionais. O segundo, representado pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos, atua por meio da estrutura de controles financeiros, reporte à administração e acompanhamento contínuo dos resultados, que ocorre por meio de reuniões mensais de resultados com a Diretoria. Por sua vez, o terceiro nível corresponde ao papel da auditoria interna, que realiza regularmente trabalhos preventivos e corretivos, com reporte bimestral ao Comitê de Auditoria Estatutário do Grupo Equatorial e ao Conselho de Administração da Companhia.

Sistemas de Informação:

A maior parte dos sistemas de gerenciamento e controle são produtos adquiridos de fornecedores com considerável referência no mercado de tecnologia, sendo customizados para atender ao setor de distribuição de energia elétrica e às necessidades das empresas do Grupo Equatorial. Todos os sistemas estão integrados e possuem elevado grau de automação.

Os sistemas da Companhia são divididos em quatro segmentos: **(a)** Sistemas Comerciais; **(b)** Sistemas Técnicos; **(c)** Sistemas Financeiros; e **(d)** Sistemas de Apoio.

(a) os Sistemas Comerciais estão descritos abaixo:

- SAP CCS: Sistema responsável pelos processos de leitura, faturamento, arrecadação e combate às perdas;
- SAP CRM: Sistema responsável pelo processo de atendimento ao cliente;
- SAP MOM: Sistema responsável pelo controle de ordens de serviço de campo;

5.2 Descrição dos controles internos

- SAP PROLOGA: Sistema responsável pelo processo de leitura e faturamento em campo;
- SAP BO/BW: Sistema responsável pela geração de informações estratégicas da área comercial; e
- CAS HEMERA: Sistema responsável pelo processo de faturamento de clientes de alta tensão.

(b) Os Sistemas Técnicos estão descritos abaixo:

- G2M+ MAPA: Sistema para georreferenciamento da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER: Sistema para operação da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER MOBILE: Sistema para controle das ordens de serviços de campo da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ MAN: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ PROJ: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- ELIPSE: Sistema SCADA para automação da rede de energia elétrica; e
- WAY2: Sistema para controle da medição de energia elétrica.

(c) os Sistemas Financeiros estão descritos abaixo:

- SAP FI: Sistema administrativo-financeiro módulo Financeiro;
- SAP CO: Sistema administrativo-financeiro módulo Contábil;
- SAP MM: Sistema administrativo-financeiro módulo Materiais;
- SAP SD: Sistema administrativo-financeiro módulo Vendas de Serviços;
- SAP PM: Sistema administrativo-financeiro módulo Manutenção;
- SAP PS: Sistema administrativo-financeiro módulo Projetos;
- SAP TRM: Sistema administrativo-financeiro módulo de Tesouraria;
- SAP AA: Sistema administrativo-financeiro módulo de Ativos;
- SAP IM: Sistema administrativo-financeiro módulo Investimentos;
- SAP WF: Sistema administrativo-financeiro módulo Workflow de Aprovação;
- SAP GRC NFe: Sistema administrativo-financeiro módulo para Emissão de notas fiscais;
- SAP BO/BW: Sistema administrativo-financeiro módulo de geração de informações estratégicas;
- MASTERSAF: Sistema para gestão e controle dos processos fiscais; e

5.2 Descrição dos controles internos

- WMS: Sistema para gestão e controle do estoque de materiais.

(d) os Sistemas de Apoio estão descritos abaixo:

- SÊNIOR VETORH: Sistema responsável pelo processamento da folha de pagamento;
- ASM: Sistema responsável pelo registro, controle e acompanhamentos dos incidentes e requisições relacionados ao ambiente de tecnologia; e
- CP-PRO: Sistema responsável pelo controle e gestão dos processos jurídicos.

Adicionalmente, a Companhia possui uma Central de Serviços de TI que gerencia e controla todo o processo de concessão de acesso aos sistemas relacionados acima. Este processo é fundamentado nas principais normas de melhores práticas de mercado como ITIL, COBIT, ISO 20.000 e ISO 27.000 e tem as seguintes premissas:

- (i) Todo acesso só é concedido mediante autorização prévia de um gestor imediato;
- (ii) As permissões de acesso às funcionalidades dos sistemas são concedidas de acordo com a função desempenhada pelos usuários. Desta forma, são criados grupos de acesso chamados de perfis; e
- (iii) Existem usuários-chave nas áreas de negócio que detêm grande conhecimento dos sistemas. Estes são os responsáveis em avaliar a inclusão/modificação dos usuários nos perfis de cada sistema.

As unidades de negócio do Grupo Equatorial são estruturadas de forma a permitir o pleno atendimento à legislação aplicável. A administração do Grupo Equatorial é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

(b) **As estruturas organizacionais envolvidas**

5.2 Descrição dos controles internos

A Companhia conta com as seguintes estruturas organizacionais para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:

- Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos: independente e dedicada a avaliar exposição a riscos, testar controles, transações e procedimentos. Esta área é diretamente subordinada ao Conselho de Administração;
- Comitê de Auditoria Estatutária: funciona supervisionando e acompanhando as atividades da auditoria interna, assim como avaliando e monitorando as exposições de riscos da companhia.

A Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles e a Diretoria de Estratégia e Regulação reportam-se ao Comitê de Auditoria Estatutário, que por sua vez assessora e informa o Conselho de Administração da Companhia e de sua controladora sobre possíveis deficiências e falhas do processo.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos descrita neste item é parte das práticas e medidas adotadas pela Companhia, bem como por suas controladas, para fins de controle dos riscos aos quais está exposta.

O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, criado em maio de 2014 e reformulado em maio de 2021, avalia ações e toma determinadas decisões que influenciam o cotidiano da Companhia. As atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário estão descritas no item 5.1(b)(iii) acima.

(c) Se é como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Companhia supervisiona a eficiência de seus controles internos com o suporte dos seguintes profissionais:

- Executivo de Riscos e Controles Internos;

5.2 Descrição dos controles internos

- Superintendente Corporativo de Auditoria Interna;
- Diretoria de Estratégia e Regulação;
- Diretor Presidente;
- Gerente de Assuntos Regulatórios; e
- Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco.

A Auditoria Interna seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas visando se certificar da presença e eficácia dos mecanismos de controle interno, fornecendo informações essenciais para avaliação dos gestores. O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco tem as suas atribuições descritas no item 5.1(b)(iii) acima.

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores independentes obtiveram o entendimento dos processos relacionados à estrutura de controles internos da Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 com o objetivo de expressar sua opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia, e não com finalidade de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos.

Nesse sentido, os auditores independentes da Companhia apontaram através do relatório de Recomendações à Administração da Companhia, que contém um descritivo sobre deficiências identificadas ao longo do processo de auditoria das demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 da Companhia, que tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos contábeis da Companhia e suas controladas.

O Relatório de Recomendações do auditor independente referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, apontou a seguintes deficiências significativas nos controles gerais Companhia:

5.2 Descrição dos controles internos

1. Aprimorar controles gerais de tecnologia da informação na revisão revogação de acessos e perfis críticos dos sistemas (SAP ECC, SAP CCS, SAP HCM e Sonda)

As Companhias, impactadas pelos seus elevados números de transações, utilizam-se de uma complexa estrutura de controles de tecnologia da informação, sejam eles manuais, automatizados e dependentes dos sistemas integrados de gestão. Dessa forma, a eficácia no desenho e na operação destes controles é de suma importância para que os registros contábeis e, por consequência, as demonstrações contábeis estejam livres de erros significativos. Essa estrutura complexa, que envolve o serviço público de distribuição de energia elétrica e atividades associadas ao serviço de fornecimento de energia elétrica em diversos estados do País, encontra-se com diferentes níveis de maturação e os riscos relacionados aos processos de tecnologia da informação relevantes para as transações processadas nos diferentes sistemas podem resultar em informações críticas incorretas, inclusive as utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis.

Em 31 de dezembro de 2023, foi identificado as seguintes deficiências de controle interno relacionadas aos controles gerais de TI, elencadas abaixo:

a) Ausência de controle de revisão de acessos

Durante os procedimentos de auditoria, foi observado que as distribuidoras do Grupo Equatorial não contavam com um procedimento de revisão periódica de contas e perfis de acesso para os sistemas SAP ECC, SAP CCS, SAP HCM e SONDA.

A ausência de revisões periódicas de contas e perfis de acesso nos sistemas apresenta diversos riscos significativos, como o risco de acesso não autorizado, permitindo que contas de usuários permaneçam ativas após a saída de funcionários e aumentando a possibilidade de atividades maliciosas e comprometimento de dados sensíveis. Existe também o risco de usuários permanecerem com acúmulo de perfis, potencializando a possibilidade de conflitos na segregação de funções e, por conseguinte, impactos financeiros significativos.

Foi recomendado que o controle de revisão periódica de perfil de acesso seja implementado, visando dirimir os riscos anteriormente mencionados. Adicionalmente foi sugerido que referido controle possibilite a consulta das bases originais de usuários utilizadas na execução do controle, bem como a inspeção das evidências de extração destes documentos. É importante que estas evidências demonstrem o passo-a-passo de como estas listas foram geradas, quais filtros foram aplicados e o totalizador de registros retornados.

5.2 Descrição dos controles internos

A revisão periódica de perfil de acesso deve contemplar 100% das contas ativas e seus perfis de acesso na aplicação, banco de dados e sistemas operacionais, a fim de possibilitar que cada gestor valide se as contas de acesso e seus respectivos perfis estão aderentes ao cargo exercido pelo profissional. É importante também que haja segregação de funções entre revisores e revisados, assegurando a independência da revisão e identificação de possíveis acesso indevidos ou não autorizados.

Esta revisão deve contemplar não somente os usuários finais, mas também as contas de sistemas, contas de serviços e contas nativas das aplicações, com designação de um responsável geral (TI) que deve validar o perfil de acesso de cada conta e sua necessidade de utilização.

Por fim, deve-se formalizar e documentar toda e qualquer análise realizada durante a fase de revalidação destes acessos. Esta documentação deve conter os detalhes da análise realizada pelo Gestor Imediato, indicando se o perfil de acesso deve ser mantido, alterado, excluído, bem como, o motivo pelo qual o seu acesso não se faz mais necessário. Se porventura forem identificados acessos indevidos, estes devem ser submetidos a uma análise de impacto, avaliando as atividades que o usuário executou no período em que permaneceu indevido.

b) Ausência de controle para revisão de acessos durante o processo de movimentação

Durante os procedimentos de auditoria, foi observado que as distribuidoras do Grupo Equatorial não possuíam controle implementado para revisão de acessos durante o processo de movimentação de um colaborador (seja por alteração no seu cargo ou por alteração em sua lotação, ambos os casos dentro de uma mesma empresa), exceto nos casos de movimentações entre empresas, onde os processos de desligamento e admissão são acionados. Esta fragilidade atingiu os sistemas SAP ECC, SAP CCS, SAP HCM e SONDA.

A ausência desta revisão acarreta o risco de acessos indevidos na aplicação, visto que os usuários permanecem com os acessos antigos, possibilitando o uso inadequado destes através de atividades não previstas pelos seus gestores, conflitos de segregação de função, perda de dados, entre outros.

Foi recomendado a implementação de um controle de transferidos de forma a estabelecer um procedimento que avalie 100% das movimentações ocorridas no período e que permita confirmar que os acessos destes profissionais foram revisados, ajustados e estão condizentes com o novo cargo e as novas atividades

5.2 Descrição dos controles internos

exercidas pelo profissional após sua movimentação. Sugerimos ainda que haja na política de gerenciamento de contas quais critérios deverão ser considerados para identificar quais acessos, pertencentes a colaboradores transferidos, devem ser analisados após sua transferência. Adicionalmente, deve-se formalizar e documentar toda e qualquer análise realizada durante a transferência dos profissionais. Esta documentação deve conter os detalhes da análise realizada pelo gestor do departamento de destino, indicando se o perfil de acesso deve ser mantido ou alterado.

c) Fragilidade no controle para revogação de acessos sistêmicos pertencentes a colaboradores desligados (sistemas SAP CCS)

Foi identificada fragilidade no controle de revogação de acessos sistêmicos para colaboradores desligados da Companhia, relacionada a ausência de tempestividade para revogação dos referidos acessos.

Existem várias implicações associadas à falta de tempestividade nas revogações de acessos, que podem gerar riscos associados a segurança de dados, violação de conformidade, riscos financeiros, fraudes e danos à reputação.

Foi recomendado que o processo de revogação de acessos seja aprimorado para garantir que o acesso do colaborador seja removido de forma imediata após seu desligamento. Adicionalmente, qualquer exceção neste processo deve ser analisada para minimizar impactos, incluindo a verificação de datas do último acesso e revisão de logs de acesso durante o período em que o acesso indevido estiver ativo. Documentação adequada deve ser mantida para facilitar futuras validações.

(e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

a) Ausência de controle de revisão de acessos

Comentários da Administração:

A Gerência Corporativa de Sistemas definiu um plano de ação iniciado e amplamente comunicado em 08 de abril de 2024, instituindo um Controle Automatizado para Revisão Anual de Acessos dos Sistemas Escopo. A previsão é de que este trabalho finalize até setembro de 2024. Esta revisão de acessos impacta mais de 30 mil usuários distribuídos nos Sistemas Financeiros e Comerciais do Grupo Equatorial.

5.2 Descrição dos controles internos

b) Ausência de controle para revisão de acessos durante o processo de movimentação

Comentários da Administração:

Em dezembro de 2023, a Gerência Corporativa de Sistemas instituiu Controle manual de Revisão de Acessos para Colaboradores movimentados (cargos ou lotações alteradas) dentro da mesma empresa através do seu Portal de Serviços Service Now, onde em torno de 90 requisições foram abertas pelos Analistas Donos das Aplicações, para as quais os acessos foram analisados pelos respectivos gestores, que decidiram por manter ou solicitar a revogação dos acessos dos colaboradores em questão. A depender da decisão, o fluxo segue para a Central de Serviços de TI proceder com a execução da tarefa.

Em janeiro de 2024, a partir das mesmas premissas elencadas no trabalho de dezembro de 2023, foi instituído um Controle Automatizado de Revisão de Acessos também no Service Now levando-se em contas as movimentações ocorridas nos Sistemas Sênior (Folha de Pagamento do Grupo Equatorial) e SAP HCM (Folha de Pagamento da CEEE EQTL). A partir deste mês, o Service Now verifica diariamente as movimentações e abre requisições automaticamente para os gestores responsáveis deliberarem sobre a manutenção ou revogação dos acessos em questão, tendo sido abertas mais de 600 requisições de forma automática até abril/2024, a partir de gatilhos de alteração de cargo, de locação/lotação ou alterações entre localidades. Em torno de 30% das requisições tem ensejado em revogações de acesso.

c) Fragilidade no controle para revogação de acessos sistêmicos pertencentes a colaboradores desligados (sistemas SAP CCS)

Comentários da Administração

Em abril/2024, a Gerência Corporativa de Sistemas iniciou plano de ação visando eliminar os riscos envolvidos em manutenção de acessos mesmo após desligamentos serem efetivados. Um controle complementar ao já realizado pelo Sistema Sailpoint (Gestão de Identidade) será desenvolvido no Service Now, com previsão de implantação em produção até junho/2024, em função de validações e ajustes necessários.

5.3 Programa de integridade

5.3 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i.Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

O Grupo Equatorial, em aderência à Lei Anticorrupção e decretos correlatos, consolidou seu compromisso com uma cultura corporativa íntegra através da estruturação de um Programa de Integridade e Compliance, fundado em pilares que refletem o "modelo Equatorial" de Desenvolvimento: com respeito a normas, regulamentos e leis, visando prevenir riscos e mitigar impactos, enquanto o negócio se expande e prospera.

O Programa de Integridade do Grupo Equatorial está estruturado em 9 pilares: suporte da Alta Administração, análise de riscos, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncia, investigações internas, due diligence, monitoramento e auditoria e Código de Ética e Políticas de Compliance. Cada um desses pilares se desmembra em ações específicas para a garantia do fomento da cultura de integridade e a concretização do tripé: prevenção, detecção e remediação.

Em relação ao último pilar mencionado, o Programa é dotado de políticas, normas e procedimentos, entre os quais destaca-se a Política de Anticorrupção, aprovada em 11/01/2022 e que é reavaliada bianualmente. As demais políticas e normas aprovadas pelo Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A. encontram-se em seu website. Cumpre destacar, em relação à análise de riscos, a presença do tema Compliance no mapeamento de riscos da Companhia.

Ressalta-se também, no pilar de **Treinamento e Comunicação**, a realização mensal de integração de novos colaboradores e lideranças em Compliance e LGPD para as empresas do Grupo, além da disponibilização para as empresas do Grupo dos

5.3 Programa de integridade

treinamentos obrigatórios de ética, integridade e sobre a Política Anticorrupção, por meio da plataforma da Universidade Corporativa.

Há, ainda, um calendário anual de eventos e ações de comunicação para abordar temáticas voltadas para a integridade, bem como a prevenção e combate aos desvios e ilicitudes relacionados a corrupção.

Como **controles internos**, cita-se também a importância das cláusulas-padrão anticorrupção do Grupo Equatorial, garantindo que as relações contratuais e demais instrumentos formais celebrados com parceiros (a exemplo de convênios e termos de patrocínio) contemplem obrigações de integridade e o compromisso dos parceiros com os preceitos éticos do Grupo.

ii.As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para uma melhor organização interna do Programa de Integridade do Grupo Equatorial, este foi estruturado em pilares e, para monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, existe uma atuação conjunta da área de Compliance com outras áreas parceiras, que auxiliam na execução dos pilares do Programa – a exemplo da área corporativa de Auditoria, Riscos e Controles Internos, que atua diretamente nas frentes relacionadas a **investigações internas, análise de riscos, canais de denúncia, Código de Ética e monitoramento e auditoria**.

A área de *Compliance* do Grupo Equatorial foi formalmente criada em 2017, tem atuação corporativa (em todas as empresas do Grupo) e, ao longo dos anos, passou por adaptações, sendo hoje responsável pela total aderência do Programa de Integridade do Grupo Equatorial.

5.3 Programa de integridade

Adicionalmente, o Comitê de Ética do Grupo Equatorial atua na prevenção, detecção e remediação de fraudes, cujos processos e mecanismos são revisados por analistas de riscos e consultores de qualidade, bem como pela Auditoria Interna quando do cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna.

Por fim, a Área Executiva de Riscos e Controles Internos do Grupo Equatorial, vinculada à Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos, tem como objetivo propiciar a melhor prática de gestão de riscos e controles internos para resguardar o Grupo Equatorial, considerando sua estratégia, processos e ativos, de eventuais riscos. O Grupo Equatorial atua nas três linhas de defesa voltadas para prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, normatizando seus processos administrativos, operacionais e financeiros, que periodicamente são revisados por analistas de risco e consultores de qualidade.

iii. Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Ética e Conduta do Grupo Equatorial contempla ações e princípios que norteiam as relações de seus conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes e todos os colaboradores das empresas do Grupo Equatorial Energia (incluindo a Companhia), independentemente de seu nível hierárquico, cargo, função ou local de atuação.

i. as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

Cabe ao Comitê de Ética do Grupo Equatorial a recomendação de aplicação das medidas disciplinares, que variam de acordo com a gravidade das transgressões identificadas e apuradas. As sanções estão previstas em norma específica e incluem: advertência verbal, advertência formal, suspensão, desligamento sem justo e com justo motivo.

ii. órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser

5.3 Programa de integridade

consultado

O Código de Ética do Grupo Equatorial ("Código de Ética") foi aprovado em 22 de março de 2022 pelo Conselho de Administração da Controladora e pode ser acessado através do *website* do Grupo Equatorial (<https://ri.equatorialenergia.com.br>).

b) Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i.se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O Grupo Equatorial possui canal de denúncias interno, cuja gestão é de responsabilidade de empresa terceirizada, para envio de críticas, reclamações, relatos de casos de descumprimento do Código de Ética ou sugestões referentes à ética e conduta profissional ("Canal de Denúncias").

ii.se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O Canal de Denúncias está aberto aos empregados e terceiros, que mantém relacionamento com o Grupo Equatorial, sendo disponibilizado por meio de endereço na internet e por telefone, 24 horas por dia.

iii.se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

Todas as informações são recebidas e tratadas confidencialmente pela Auditoria Interna do Grupo Equatorial e o anonimato da fonte denunciante é devidamente mantido. O canal gera protocolo para acompanhar o andamento do processo até a finalização da apuração.

iv.órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

5.3 Programa de integridade

A Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos é responsável pela apuração de denúncias recebidas através do Canal de Denúncias.

c) Número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não é de conhecimento da Superintendência de Auditoria, Riscos e Controles Internos ações que envolveram, nos últimos anos, atos de corrupção, suborno ou violações da legislação anticorrupção ou administradores envolvendo Diretores, Empregados, Representantes, Agentes, Prestadores de Serviços ou outras partes, com respeito a Agentes Públicos, Clientes Públicos ou outra Entidade Pública.

d) Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5.4 Alterações significativas

5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

Em novembro de 2023, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a atualização do Dicionário de Riscos do Grupo Equatorial.

Como principais mudanças, destaca a elaboração de 4 dicionários específicos para cada segmento de negócio (Distribuição, Transmissão, Saneamento e Geração), 1 consolidado para a Holding e a inclusão do conceito ESG, agora destacado em cada risco mapeado.

Os riscos foram categorizados em 5 grupos: Estratégico, Financeiro, Regulatório, Cibernético e Tecnologia e Operacional. Enquanto os riscos das 4 primeiras categorias são comuns a todos os negócios, na categoria Operacional cada segmento trata, de forma mais específica, os riscos inerentes.

Foram destacados 20 riscos prioritários, sendo 7 transversais (críticos para todos os negócios) e 13 específicos (críticos para alguns segmentos de negócio). Essa avaliação é base para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, bem como do plano anual de controles internos.

5.5 Outras informações relevantes

5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 5 que não tenham sido divulgadas.